

0011025-59.2021.8.26.0071

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... ostenta antecedentes infracionais por tráfico de drogas, segundo ele próprio declarou em juízo. Aliás, a respeito da personalidade, ensina a doutrina: "(...)

Personalidade: funciona como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Nesta circunstância, incumbe ao juiz aferir a boa (ou má) índole do acusado, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0011025-59.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011025-59.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2077602/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 10675607 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6209/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6298/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2077602 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6209/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6298/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HALYSSON GUILHERME CARVALHO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

O réu HALLYSON GUILHERME CARVALHO DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, porque, no dia 18 de março de 2020, por volta de 01h38, na Rua Nelson Bonachela Gimenes quadra 05, Jardim Petrópolis, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, juntamente com ALEXANDRE DA SILVA FORTE, vulgo "Magrão", agindo com liame subjetivo e identidade de propósitos entre si e com o adolescente Alexsandro Caetano Alves Junior, com "animus necandi", por

motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes com pedaço de madeiras, pedradas, além de arremessar uma tampa de bueiro contra a vítima Sebastião Roberto Lisboa, vulgo "Beto", causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo necroscópico juntado às fls. 48/50, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, o réu HALLYSON GUILHERME CARVALHO DA SILVA corrompeu ou facilitou a corrupção de Alexandro Caetano Alves Junior, menor de 18 anos, com ele praticando o crime de homicídio acima descrito. Submetido, nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri local, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade dos crimes e a respectiva autoria, com relação ao réu. Também, por maioria de votos, reconheceu que o crime doloso contra a vida foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Com este veredicto, o E. Conselho de Sentença CONDENOU o réu HALLYSON GUILHERME CARVALHO DA SILVA como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Passo a dosar a pena do réu.

- Crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal

Nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP, na primeira fase de aplicação da reprimenda, verifica-se que o réu não possui antecedente criminal, conforme certidão criminal de fls. 119/124 e 189/191. Contudo, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Veja-se que a gravidade da conduta é extremada, quer pelas fotografias acostadas às fls. 56, 64 e 66 dos autos referentes ao laudo do local do crime de páginas 53/67, quer pelas inúmeras lesões descritas no laudo de fls. 48/50. Além do que, ainda nos termos do artigo 59 do CP, não se pode ignorar a personalidade do réu, ante a mídia referente ao seu interrogatório colhido na data de hoje em plenário. Veja-se a 'menor sensibilidade ético-social do réu', na medida em que não titubeou em juízo ao se referir, para dizer o mínimo, com naturalidade à criminalidade organizada, a ponto de se pronunciar e 'explicar' diversas 'funções' dos integrantes de organizações criminosas, segundo palavras e termos usados pelo próprio réu, dentre outros: 'vapor', 'biqueira', 'gerente', 'corretivo'; isto sem falar em seu passado infracional comprometido, pois ostenta antecedentes infracionais por tráfico de drogas, segundo ele próprio declarou em juízo. Aliás, a respeito da personalidade, ensina a doutrina: "(...) Personalidade: funciona como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Nesta circunstância, incumbe ao juiz aferir a boa (ou má) índole do acusado, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter, de modo a se verificar se o crime constitui (ou não) um episódio acidental em sua vida. Atos infracionais praticados pelo acusado durante a menoridade podem servir para a análise da personalidade do agente, (...)" (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal, 2022, editora Juspodivm, p. 1.394). Desta feita, evidentemente não se pode dizer que o crime doloso contra vida objeto de apuração nestes autos foi um 'episódio acidental' na vida do réu. Dessa forma e por todos estes fundamentos, fixo a pena base elevada em 1/6, isto é, 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há que se falar em atuante da confissão, eis que o réu negou a prática do homicídio, mas sim admitiu apenas que pretendia 'agredir a vítima'. É sabido que a confissão qualificada não enseja a atenuante em voga. (Neste sentido: TJ-SP Classe/Assunto: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado 1524159-

64.2019.8.26.0228, Relator: Desembargador Grassi Neto, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 27/02/2022, Data de publicação: 27/02/2022, Ementa: Júri - Homicídio qualificado tentado - Decisão pelo plenário não manifestamente contrária à prova dos autos - Ausência dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento - Entendimento do art. 593, III, "d", e § 3º, do CPP Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão contrariaria manifestamente a prova dos autos, cumprindo manter-se o soberano veredito dos jurados, inclusive no que diz respeito à qualificadora reconhecida. Cálculo da pena - Confissão - Agente que reconhece a prática dos fatos, mas que alega ter agido em legítima defesa - Atenuante não

caracterizada. Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado, ao admitir a prática dos fatos, alega a seu favor a excludente da legítima defesa). Presente, contudo, a atenuante da menoridade relativa, eis que o réu, na data do fato (18/03/2020), era menor de 21 anos (data de nascimento do réu: 02/02/2000 - fls. 189 dos autos). Computando aludida atenuante, retorno a pena ao mínimo legal, qual seja, 12 anos de reclusão. Nesta fase intermediária, ainda, reconheço o "recurso que dificultou a defesa da vítima" como agravante genérica, nos termos do art. 61, II, 'c', do CP. Logo, majoro a pena em 1/6, de modo que a sanção resulta em 14 anos de reclusão. Nessa linha é a respeitável jurisprudência da nobre Corte Bandeirante:

"APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS - PRELIMINARES - Alegação de nulidade do processo por inadequação da tipificação penal, por cerceamento de defesa, pelo fato da decisão de pronúncia ter sido utilizada como argumento de autoridade no Júri e por violação do artigo 479 do CP. Não Acolhimento. Denúncia que atende os requisitos do artigo 41 do CPP, inclusive narrando que o réu não agiu com culpa, mas com dolo eventual, o que afasta a incidência do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, mesmo com a redação dada pela Lei nº 13.546/17. Cerceamento de defesa não caracterizado, porquanto as diligências requeridas pela Defesa foram indeferidas de forma fundamentada e realmente se mostravam inviáveis ou foram pleiteadas intempestivamente e de forma genérica. Leitura de trechos da decisão de pronúncia, durante o julgamento, somente em razão da defesa trazer aos debates os fundamentos de decisão proferida em outra esfera jurisdicional. Juntada de reportagem jornalística, durante a sessão de julgamento, a pedido do Ministério Público, para fundamentar oposição à oitiva de testemunha requerida pela Defesa. Prejuízo não demonstrado. Preliminares rejeitadas. Na primeira fase, o Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal, em 12 anos de reclusão, porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao réu. Na segunda fase, por considerar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância agravante, o sentenciante aumentou a pena em 1/6 e, após, em razão da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (crime cometido contra criança), majorou a pena em mais 1/6, o que não se mostrou adequado, pois, além de os aumentos não poderem se dar em etapas diversas, no caso em questão, ainda que o acusado tenha assumido o risco de produzir o resultado morte com sua conduta, a idade da vítima em questão não estava inserida na previsibilidade de tal risco, já que os fatos ocorreram tarde da noite, em uma rodovia, longe de estabelecimentos de ensino e entretenimento infantil. Assim, considerando somente a circunstância agravante relativa a uma das qualificadoras, majoro as penas no patamar de 1/6, resultando em 14 anos de reclusão. Consigne-se, por oportuno, que, no crime de homicídio, quando presente mais de uma qualificadora, é possível a utilização de somente uma delas para caracterizar o tipo qualificado, sendo as demais consideradas como circunstâncias agravantes, se houver previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. A propósito: "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O DELITO E DA OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Consoante orientação sedimentada nessa Corte Superior, havendo duas qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como circunstância negativa - agravante, quando prevista legalmente, ou como circunstância judicial, residualmente. 2. [...]" (STJ - HC 167419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgamento de 02/08/2012, DJe de 15/08/2012) Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de diminuição de pena, fica a reprimenda definitiva no patamar em que agora se encontra, isto é, 14 anos de reclusão" (TJSP - Apelação Criminal nº 0038005-61.2013.8.26.0576, Relator: Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, Comarca: São José do Rio Preto, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 21/10/2021, Data de publicação: 22/10/2021).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que a

reprimenda é definitiva.

Crime previsto no art. 244-B do ECA (Lei 8.069/90)

Na primeira fase, fixo a pena base em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. A atenuante da menoridade relativa não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena é definitiva.

Em razão do concurso material de delitos, como efeito, restam somadas as reprimendas que totalizam 15 (quinze) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a" do Código Penal, e eis que é o único apto a atender às finalidades da pena, quais sejam, preventiva e repressiva.

No mais, pelos fundamentos elencados na primeira fase de dosimetria da pena, tendo em vista o total da reprimenda, bem como o cometimento do crime em superioridade numérica, a gravidade em concreto da conduta e, ainda, a presença dos requisitos da prisão preventiva, até porque, se o réu, como no caso em testilha, respondeu ao processo no cárcere provisório, enquanto contra ele pairavam indícios de autoria, a fortiori, que assim permaneça nesta fase processual, eis que condenado pelos D. Juízes de Fato e do Fato. Logo, com fulcro do art. 492, inciso I, 'e', do CPP, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade e, desta feita, determino a execução provisória da pena, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra. Para tanto, expeça-se e providencie-se o que for de rigor.

Publicada no plenário do Tribunal do Júri às 16h49, saindo cientes as partes.

Façam-se as devidas comunicações.

Bauru, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA